



Nr. 129 Kabinettsitzung vom 5. November 1921, 16 Uhr

R 43 I/1371 , Bl. 189 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Hermes, Brauns, Groener; StS Hemmer, Schroeder, Teucke, Joël, Stieler, von Feldmann, von Haniel, Hirsch; MinDir. Meissner, Müller, von Jonquières; VAdm. Behncke; MinR Brecht; RegR Kempner; für Preußen: Saemisch; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Dienstaufwandsentschädigung.
2. Gedächtnisfeier für den verstorbenen ehemaligen König von Bayern in der Hedwigskirche. [...]
3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderung der Verordnung über Lohnpfändung. [...]
4. Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten vom 28. September 1921.
5. Ernennung oder Entlassung von Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts.

1. Dienstaufwandsentschädigung.

Staatssekretär Schroeder berichtete über die am 4. November im Reichsfinanzministerium erfolgte Besprechung der Staatssekretäre ¹. Danach hätten mit Ausnahme der Vertreter der Heeresverwaltung und des Reichsverkehrsministeriums die Staatssekretäre es nicht für richtig gehalten, mit Rücksicht auf die von Preußen beabsichtigte Dienstaufwandsentschädigung an diejenigen politischen Beamten, die sie bisher erhalten hätten ², Folgerungen für die ihnen nachgeordneten Stellen zu ziehen; sie hätten sich aber für den Fall, daß etwa mit Rücksicht auf das Vorgehen Preußens für die Heeresverwaltung und das Reichsverkehrsministerium Konsequenzen gezogen werden, eine Prüfung darüber vorbehalten, ob auch für ihre nachgeordneten Verwaltungen daraus Folgerungen gezogen werden müßten.

Die Frage der Gewährung einer Dienstaufwandsentschädigung an die Staatssekretäre sei verneint worden; dagegen sei geprüft worden, ob etwa Fonds zur Verfügung des Ministers oder des Staatssekretärs für die Fälle ausgeworfen werden sollten, in denen für das Amt eine gewisse Repräsentation in Frage komme ³. [...] Der Reichskanzler gab der Auffassung Ausdruck, daß diese Fonds, wenn man

¹ Festgesetzt in der Kabinettsitzung vom 2.11.21 (Dok. Nr. 127, P. 1); Protokoll in R 43 I nicht ermittelt.

² In der Kabinettsitzung vom 2.11.21 hatte Saemisch mitgeteilt, daß das PrStMin. vorbehaltlich der Verständigung mit dem Reiche die Dienstaufwandsentschädigung für Minister von 14 000 auf 40 000 Mark, für die Oberpräsidenten von 7000 auf 20 000 Mark, die übrigen entsprechend heraufsetzen wolle (R 43 I/1371 , Bl. 181 f. und 2586, R 43 I/2586, Bl. 87).

³ In den Akten findet sich eine Mitteilung Hemmers an den StS des RFMin. vom 4.11.21, in dem es u. a. heißt: „Dem Staatssekretär der Reichskanzlei erwächst naturgemäß die Aufgabe, in vielen Fällen Aufwendungen zu machen, die lediglich aus dienst-

sie einstelle, voraussichtlich zu großen Debatten im Reichstag führen würden. Im übrigen müsse die Frage dieser Fonds bei der Beratung des Haushalts für 1922 im Kabinett geklärt werden. [...]

2. Gedächtnisfeier für den verstorbenen ehemaligen König von Bayern in der Hedwigskirche. [...]

3. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderung der Verordnung über Lohnpfändung. [...]

4. Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten vom 28. September 1921 ⁴.

Der Reichsminister des Innern teilte mit, daß voraussichtlich am Montag [7.11.1921] bei der Beratung des Antrags Agnes und Genossen ⁵ die Frage der Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten vom 28.9.21 wieder angeschnitten werden würde. Es würde zu erörtern sein, ob dazu eine bestimmte Erklärung abgegeben werden solle. Der *Reichskanzler* erwiderte, daß der Bayerischen Regierung seinerzeit die Zusage gegeben worden sei, vor der Aufhebung dieser Verordnung mit der Bayerischen Regierung in Fühlung zu treten. Zweckmäßig würde daher am Montag im Ausschuß nur eine vorsichtige Erklärung etwa dahin abzugeben sein, daß ein entsprechendes Gesetz in Vorbereitung sei und daß die Regierung hoffe, schon im vorbereitenden Stadium binnen kurzem angeben zu können, wie sie sich die Aufhebung denke. Eine weitere Erklärung solle man nicht abgeben. Der Reichskanzler führte ferner aus, daß er glaube, man könne die Verordnung nicht lange mehr aufrecht erhalten, wenn nicht das Gesetz bald zustande komme. Zunächst müsse die Angelegenheit jedenfalls dilatorisch behandelt werden. Das Kabinett stimmte den Ausführungen zu.

5. Ernennung oder Entlassung von Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts.

Der Herr *Reichskanzler* verlas ein Schreiben des Herrn Reichspräsidenten vom 28.10.1921 wegen Einholung seiner Entscheidung über die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand von Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts vor Eröffnung bzw. Einleitung irgendwelcher Maßnahmen ⁶. Nach kurzer Erörterung faßte das Kabinett folgenden Beschluß:

lichen Gründen erforderlich sind. Häufig sind politische oder sonstige Persönlichkeiten zusammenzubringen, um in zwangloser Weise politische usw. Fragen zu erörtern. Für diese Zwecke der Behörde dürfte zunächst der Betrag von 20 000 M genügen.“ (R 43 I/2586, Bl. 83). Zur endgültigen Regelung siehe Dok. Nr. 158, P. 6.

⁴ Für die Aufhebung der VO des RPräs. vom 28.9.1921 (RGBl. 1921 II S. 1271) lagen die Anträge Bartz (Nr. 2735, Bd. 369), Hergt (Nr. 2738, Bd. 369) und Agnes (Nr. 2704, Bd. 369) und Genossen dem RT vor; der RT hatte die Anträge am 1.10.1921 nach zweitägiger Debatte dem Rechtsausschuß zur Beratung zugewiesen (RT Bd. 351, S. 4726), der am 4.11.1921 den Antrag gestellt hatte, „der Reichstag wolle beschließen: den vorliegenden Anträgen die verfassungsmäßige Zustimmung nicht zu erteilen“. (RT-Drucks. Nr. 2986, Bd. 369). Der mündliche Bericht des Ausschusses durch den Abgeordneten Marx wird jedoch erst am 16.12.1921 erstattet (RT Bd. 352, S. 5266 ff.). Obwohl im RT der Gesandte von Preger namens der bayerischen Regierung darauf hinweist, daß zwischen RReg. und bayerischer Regierung bei der Einigung über die Fassung der VO vom 28.9.21 Übereinstimmung darüber geherrscht habe, daß die genannte VO nicht schon nach kurzer Zeit ohne vorherige Einvernahme mit Bayern ersatzlos aufgehoben werden könne, beschließt der RT am 16. 12. durch Abstimmung die Aufhebung der VO und damit die Ablehnung des Antrags des Rechtsausschusses (RT Bd. 352, S. 5291). Die VO wird am 23.12.1921 durch VO aufgehoben (RGBl. 1921 II, S. 1664).

⁵ Siehe RT-Drucks. Nr. 2704, Bd. 369.

⁶ Das Schreiben vom 28.10.21 hat folgenden Wortlaut: „Durch Art. 46 der Reichsverfassung ist die Ernennung und Entlassung der Reichsbeamten dem Reichspräsidenten übertragen. Die einstweilige Versetzung in den Ruhestand (Zur-Dispositionstellung) ist eine der Formen der Entlassung und steht – soweit nicht eine Übertragung an andere Behörden erfolgt ist – daher ebenfalls dem Reichspräsidenten zu. Zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten halte ich es für erforderlich, daß, soweit die einstweilige Versetzung in den Ruhestand (Zur-Dispositionstellung) von Ministerialdirektoren, den diesen gleichgestellten und höheren Beamten in Frage kommt, mir von dem zuständigen Herrn Reichsminister Vortrag gehalten und meine Entscheidung eingeholt wird, bevor irgendwelche Eröffnungen oder Maßnahmen erfolgen. Ich bitte Sie, Herr Reichskanzler, in der Ihnen geeignet erscheinenden Form dies zur Kenntnis der Herrn Reichsminister zu bringen.“ Das Schriftstück trägt den Vermerk Hemmers „Sache Lewald. Min. Köster hat den Herrn RP vorher nicht befragt.“ (R 43 I/2619, Bl. 248).

- a) Die Ressortminister haben in Fällen, in denen sie die Entlassung (Versetzung in den einstweiligen Ruhestand usw.) eines Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts beabsichtigen, zunächst die Stellungnahme des Herrn Reichskanzlers einzuholen bevor entscheidende oder verpflichtende Maßnahmen oder Eröffnungen erfolgen; alsdann ist vor solchen Maßnahmen oder Eröffnungen die Angelegenheit dem Herrn Reichspräsidenten zur Entscheidung zu unterbreiten.
- b) Bezüglich der Ernennung von Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts bleibt es bei dem Beschluß des Kabinetts vom 10. April 1920, wonach die Ressortminister in Fällen, in denen sie die Ernennung eines Beamten vom Ministerialdirektor an aufwärts beabsichtigen, dem Kabinett die Angelegenheit zu unterbreiten haben, bevor entscheidende oder verpflichtende Maßnahmen oder Eröffnungen erfolgen⁷.

⁷ Als Ergänzung zu diesem Beschluß beschließt das Kabinett am 3.3.22, den Wünschen des RPräs. folgend so zu verfahren, daß nach erfolgter Stellungnahme des Kabinetts seine Entscheidung durch schriftliche Vorlage, mündlichen Vortrag oder durch die Vermittlung des Chefs des Bureaus des Herrn RPräs. einzuholen sei (R 43 I/1374 , gefunden in R 43 I/1375, Bl. 1-4, hier: Bl. 2f).

Zitierhinweis

Nr. 129 Kabinettsitzung vom 5. November 1921, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 355–357 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D129>